

DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO

A LAI visa garantir o acesso à informação previsto no art. 5º, XXXIII, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [\(Vide Lei nº 12.527, de 2011\)](#)

OBS! Com o advento da Lei nº 12.527/11, houve a revogação expressa da Lei nº 11.111/2005 que antes regulamentava o art. 5º, XXXIII, da CF, bem como dos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159/91, relativos ao acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI nº 9.784/9

O art. 20 determina que se aplica subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784/99, Lei do Processo Administrativo Federal – LPA.

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a [Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999](#), ao procedimento de que trata este Capítulo.

OUTRAS HIPÓTESES DE SIGILO

Art. 22. O disposto nesta Lei **não exclui** as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Q3650167

Prova: IGEDUC - Câmara de Sertânia - Recepcionista - 2024

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 56 a 60. A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é um marco na promoção da transparência pública no Brasil. Esta lei estabelece que qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos sem necessidade de justificar o motivo da solicitação. A LAI também define situações específicas nas quais informações podem ser classificadas como reservadas, secretas ou ultrassecretas, principalmente quando a segurança da sociedade e do Estado está em jogo. Apesar de seu amplo alcance, a lei possui exceções claras para proteger informações pessoais e garantir a segurança nacional. Considerando o contexto da Lei de Acesso à Informação descrito no texto acima, julgue os itens a seguir:

A Lei de Acesso à Informação elimina a necessidade de leis específicas de transparência para diferentes setores da administração pública.

ERRADA

Q3667727

Prova: CESPE/CEBRASPE - ANM - Especialista em Recursos Minerais - Área: Engenharia de Minas (Correcional) - 2025

Julgue os itens a seguir, a respeito do acesso à informação pública, regulado pela Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

As hipóteses de sigilo quanto ao acesso à informação, previstas na Lei de Acesso à Informação, podem ser ampliadas por outras leis específicas

CERTA

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no [inciso XXXIII do art. 5º](#), no [inciso II do § 3º do art. 37](#) e no [§ 2º do art. 216 da Constituição Federal](#).

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os **órgãos públicos** integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, **no que couber**, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Q3658751

Prova: FCC - TRT 6 - Analista Judiciário - Área: Judiciária - 2025

Consoante disciplina da Lei nº 12.257/2011, a divulgação das informações de interesse geral ou coletivo deve se dar em local ou por meio de fácil acesso, aplicando-se aos órgãos

- A) e entidades da Administração Pública que sejam titulares de patrimônio público imobiliário.
- B) da Administração Pública direta do Poder Executivo e às Cortes de Contas, excluídos os Poderes Legislativo e Judiciário.
- C) da Administração Pública direta, excluídas as entidades da Administração Pública indireta.
- D) públicos da Administração Pública direta de todos os Poderes e esferas da Federação.
- E) e entidades de todas as esferas e Poderes, porque consistem em unidades administrativas ou pessoas jurídicas sujeitas, obrigatoriamente, a regime jurídico de direito público.

LETRA D

Q3606386

Prova: FGV - CAGE - RS - Auditor Tarde - 2025

A Lei nº 12.527/2011, ou Lei de Acesso à Informação (LAI), estabelece diretrizes para a transparência pública. Com base nessa legislação, avalie as afirmações a seguir. I. A LAI não se aplica às empresas públicas que operam em regime de concorrência, como as estatais. II. Para os procedimentos de acesso à informação, o prazo máximo para resposta a um pedido realizado é de 60 dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa. III. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode solicitar informações públicas, sem necessidade de apresentar justificativa para o pedido. IV. Informações relacionadas a direitos humanos violados são automaticamente classificadas como sigilosas por questões de segurança. Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) II e IV, apenas.

LETRA C

Q3605990

Prova: Quadrix - CORE RJ - Assistente Jurídico - 2025

Considerado a Lei de Acesso à informação – Lei nº 12.527/2011 –, assinale a opção correta.

- A) As normas da Lei de Acesso à Informação aplicam-se a todas as entidades privadas que possuam informações de pessoas naturais, em meio digital, armazenadas em seus registros.
- B) O direito de acesso a informações junto às entidades da administração indireta, quando se tratar de pessoas jurídicas de direito privado, estará condicionado à apresentação prévia e fundamentada do pedido.
- C) A entidade privada que possuir informações em razão de vínculo com o Poder Público e deixar de observar as normas apresentadas na Lei de Acesso à Informação estará sujeita à suspensão temporária de participar em licitações e ao impedimento de contratar com a Administração Pública por até dois anos, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis
- D) O agente público que descumprir as normas previstas na Lei de Acesso à Informação estará sujeito, automaticamente, à rescisão do vínculo com o Poder Público.
- E) O prazo para interposição de recurso contra a decisão que negar o acesso à informação solicitada pelo requerente será de cinco dias, contados a partir da publicação da decisão na imprensa oficial.

LETRA C

DIRETRIZES DO ACESSO À INFORMAÇÃO – ART. 3º - DIRETRIZES

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Q3667161

Prova: Objetiva Concursos - Prefeitura de Planaltina do Paraná - Agente Administrativo - 2025

A Lei nº 12.527/2011 destina-se a assegurar o direito fundamental do acesso à informação e deve ser executada em conformidade com alguns princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO:

- A) Observância do sigilo como preceito geral e da publicidade como exceção.
- B) Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.
- C) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- D) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

LETRA A

Q3621963

Prova: FGV - TRF 3 - Juiz Federal Substituto - 2025

Assinale a alternativa correta:

- A) O direito de acesso à informação deve ser executado em conformidade com as seguintes diretrizes, dentre outras: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; desenvolvimento do controle social da administração pública e utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- B) É facultado aos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- C) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente, a especificação da informação requerida e os motivos determinantes da solicitação.
- D) O direito de acesso à informação é a faculdade de obter informação custodiada pelo Poder Público, pelos meios e nos modos em que a informação esteja mantida.
- E) O direito de acesso à informação sobre projetos públicos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos é amplo e irrestrito.

LETRA A

Q3662696

Prova: Avança SP - Câmara de Itupeva - Técnico Legislativo - Área: Assistente Geral - 2025

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. II - desenvolvimento do controle social da administração pública. III - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) Apenas I e II estão corretos.
- B) Apenas III está correto.
- C) Apenas I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.
- E) Apenas II está correto.

LETRA D

Q3641396

Prova: Quadrix - CFO - Técnico de Tecnologia da Informação - 2025

Em relação à Lei nº 12.527/2011 – Acesso à informação, julgue os itens a seguir.

A finalidade da Lei de Acesso à Informação é garantir o direito fundamental de acesso à informação pública. Essa Lei visa promover a transparência e o controle social, permitindo que qualquer pessoa solicite e receba informações dos órgãos públicos

CERTA